Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

BeispielMobil Autovermietung GmbH

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Geltungsbereich und Vertragsschluss
§ 2 Voraussetzungen für die Anmietung
§ 3 Mietpreis, Kaution und Zahlung
§ 4 Übernahme und Rückgabe des Fahrzeugs
§ 5 Nutzung des Mietfahrzeugs
§ 6 Kraftstoff und Laden
§ 7 Schäden, Unfall und Panne
§ 8 Versicherung und Selbstbeteiligung
§ 9 Verspätete Rückgabe und Zusatzkosten
§ 10 Datenschutz und Schlussbestimmungen

§ 1 Geltungsbereich und Vertragsschluss

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Mietverträge über Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge der BeispielMobil Autovermietung GmbH. Der Mietvertrag kommt zustande, wenn die Vermieterin die Buchung bestätigt oder das Fahrzeug an die Mieterin oder den Mieter übergibt. Individuelle Vereinbarungen im Mietvertrag gehen diesen AGB vor.

§ 2 Voraussetzungen für die Anmietung

Die fahrende Person muss mindestens 21 Jahre alt sein und seit mindestens einem Jahr eine im Inland gültige Fahrerlaubnis besitzen. Bei Fahrzeugen bestimmter Klassen kann ein höheres Mindestalter gelten. Bei Übernahme sind ein gültiger Führerschein sowie ein amtliches Ausweisdokument vorzulegen. Das Fahrzeug darf nur von den im Mietvertrag eingetragenen Personen geführt werden.

§ 3 Mietpreis, Kaution und Zahlung

Der Mietpreis richtet sich nach dem bei Buchung bestätigten Tarif. Zusätzlich können vereinbarte Kosten für Zusatzfahrer, Zubehör, Mehrkilometer oder sonstige Zusatzleistungen entstehen. Vor Fahrzeugübergabe kann eine Kaution verlangt werden. Die Zahlung erfolgt mit einem von der Vermieterin akzeptierten Zahlungsmittel. Nach Rückgabe wird die Kaution unter Berücksichtigung offener Forderungen freigegeben.

§ 4 Übernahme und Rückgabe des Fahrzeugs

Das Fahrzeug wird mit dem im Übergabeprotokoll dokumentierten Zustand übergeben. Bereits vorhandene Schäden sind vor Fahrtbeginn anzuzeigen. Das Fahrzeug ist zum vereinbarten Zeitpunkt, am vereinbarten Ort und grundsätzlich in dem übernommenen Zustand zurückzugeben. Die Mieterin oder der Mieter hat persönliche Gegenstände vor Rückgabe zu entfernen.

§ 5 Nutzung des Mietfahrzeugs

Das Mietfahrzeug ist schonend und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu nutzen. Untersagt sind insbesondere die Teilnahme an Motorsportveranstaltungen, Fahrten zu Testzwecken, die gewerbliche Personenbeförderung ohne Vereinbarung sowie die Weitervermietung an Dritte. Fahrten in bestimmte Länder können von einer vorherigen Zustimmung der Vermieterin abhängig sein.

§ 6 Kraftstoff und Laden

Bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor ist der bei Übernahme vereinbarte Tankstand bei Rückgabe wiederherzustellen. Andernfalls können Kraftstoffkosten und eine Servicepauschale berechnet werden. Elektrofahrzeuge sind mit dem vereinbarten Ladezustand zurückzugeben. Ladekarten und Ladekabel sind Bestandteil des Fahrzeugs und vollständig zurückzugeben.

§ 7 Schäden, Unfall und Panne

Bei Unfall, Diebstahl, Brand, Wildschaden oder sonstigem erheblichen Schaden ist die Vermieterin unverzüglich zu informieren. Bei einem Unfall ist grundsätzlich die Polizei hinzuzuziehen, sofern Personen verletzt wurden, ein erheblicher Sachschaden vorliegt oder die Beteiligten sich über den Unfallhergang nicht einig sind. Eigenmächtige Schuldanerkenntnisse gegenüber Dritten sind zu vermeiden.

§ 8 Versicherung und Selbstbeteiligung

Für das Mietfahrzeug besteht der im Mietvertrag ausgewiesene Versicherungsschutz. Soweit eine Haftungsreduzierung vereinbart wurde, ist die Haftung der Mieterin oder des Mieters je Schadenfall auf die vereinbarte Selbstbeteiligung begrenzt. Die Haftungsreduzierung kann insbesondere bei vorsätzlicher Pflichtverletzung oder bei grob fahrlässiger Verursachung eingeschränkt sein.

§ 9 Verspätete Rückgabe und Zusatzkosten

Kann das Fahrzeug nicht zum vereinbarten Zeitpunkt zurückgegeben werden, ist die Vermieterin frühzeitig zu informieren. Bei einer nicht vereinbarten Überschreitung der Mietdauer kann eine zusätzliche Nutzungsentschädigung nach dem gültigen Tarif entstehen. Kosten für fehlendes Zubehör, außergewöhnliche Verschmutzung, nicht vereinbarte Mehrkilometer oder erforderliche Sonderreinigung können gesondert berechnet werden.

§ 10 Datenschutz und Schlussbestimmungen

Personenbezogene Daten werden zur Durchführung des Mietvertrags, zur Abrechnung, zur Kommunikation sowie zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten verarbeitet. Weitere Informationen ergeben sich aus den Datenschutzhinweisen der Vermieterin. Änderungen oder Ergänzungen des Mietvertrags sollen in Textform dokumentiert werden. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, soweit keine zwingenden gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen.